

LGPD - Lei Geral de Protecao de Dados - Capitulo 1

CAPITULO I - DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1o Esta Lei dispoe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Art. 2o A disciplina da protecao de dados pessoais tem como fundamentos: I - o respeito a privacidade; II - a autodeterminacao informativa; III - a liberdade de expressao, de informacao, de comunicacao e de opiniao; IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V - o desenvolvimento economico e tecnologico e a inovacao; VI - a livre iniciativa, a livre concorrencia e a defesa do consumidor; VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercicio da cidadania pelas pessoas naturais.

Art. 3o Esta Lei aplica-se a qualquer operacao de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, independentemente do meio, do pais da sede da pessoa ou do pais onde os dados estao localizados, desde que: I - a operacao de tratamento seja realizada no territorio nacional; II - a atividade de tratamento tenha por objeto a oferta ou o fornecimento de bens ou servicos ou o tratamento de dados de individuos localizados no territorio nacional; III - os dados pessoais objeto da operacao de tratamento tenham sido coletados no territorio nacional.

CAPITULO II - DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informacao relacionada a pessoa natural identificada ou identificavel; II - dado pessoal sensivel: dado pessoal sobre origem racial ou etnica, conviccao religiosa, opiniao politica, filiacao a sindicato ou a organizacao de caracter religioso, filosofico ou politico, dado referente a saude ou a vida sexual, dado biometrico ou genetico, quando vinculado a pessoa natural.